

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת ווליד טאהא
מנסור עבאס
ואליד אל הואשלה
אימאן ח'טיב יאסין
יאסר חוג'יראת

847/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראות לעניין סככות המתנה בתחנות אוטובוס), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 71ח¹. 1. בפקודת התעבורה¹ (להלן – הפקודה), אחרי סעיף 71ז יבוא:

"סככות המתנה 71ח. (א) השר יקבע הוראות לעניין הקמה, תפעול ותחזוקה של סככות המתנה בתחנות אוטובוס, לשם הבטחת בטיחות ונוחות הנוסעים, ובכלל זה הוראות לעניין מקומות ישיבה בתחנות, הגנה על נוסעים מתנאי מזג האוויר, הקצאת מקום לשילוט ומידע לפי סעיף 71ג והבטחת שדה ראייה רחב לכיוון הגעת האוטובוס.

(ב) תקנות לפי סעיף קטן (א) יותקנו בהתייעצות עם ארגונים העוסקים בקידום והנגשה של תחבורה ציבורית, עם בעלי רישיון להפעלת קו שירות לאוטובוס ועם נציגי רשויות מקומיות.

(ג) השר יבחן מעת לעת את הצורך בעדכון ההוראות לפי סעיף זה בהתאם לשינויים בצורכי הנוסעים.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

(ד) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.²

(ה) בסעיף זה –

"סככת המתנה" – סככה המשמשת למחסה עבור הנוסעים הממתינים לאוטובוס;

"תחנת אוטובוס" – תחום שבו אוטובוס עוצר לשם העלאת נוסעים והורדתם, בהתאם למסלול ההסעה שנקבע ברישיון קו השירות, למעט מיתקן תחבורתי."

תיקון פקודת העיריות 2. בפקודת העיריות³, בסעיף 196, בסופו יבוא:

"(ג) חוזה של עירייה למתן זיכיון להקמה, תפעול ואחזקה של סככות המתנה בתחנות אוטובוס, כהגדרתן בסעיף 71ח(ה) לפקודת התעבורה, טעון אישור שר התחבורה והבטיחות בדרכים."

תקנות ראשונות 3. תקנות ראשונות לפי סעיף 71ח לפקודה, כנוסחו בחוק זה, יותקנו בתוך שנה מיום פרסומו של חוק זה.

תחולה 4. הוראות לפי סעיף 71ח לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יחולו גם על סככות המתנה בתחנות אוטובוס שהוקמו לפני יום תחילתו של חוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

כיום, אין הסדרה חוקית להקמה ותחזוקה של סככות המתנה בתחנות אוטובוס. בנוסף, בשל מגמה של הרשויות המקומיות להפריט את האחריות לתחנות האוטובוס, התעורר צורך בפיקוח נוסף על הנושא. לפיכך, מוצע לתקן את פקודת התעבורה (להלן – הפקודה) ולקבוע הוראות לעניין זה. לפי המוצע, שר התחבורה והבטיחות בדרכים יהיה מוסמך לקבוע הוראות לעניין הקמה, תפעול ותחזוקה של סככות המתנה בתחנות אוטובוס בהתייעצות עם מפעילי התחבורה הציבורית, רשויות מקומיות וארגונים העוסקים בקידום תחבורה ציבורית, באופן שיבטיח את בטיחות ונוחות הנוסעים. לפי המוצע, הוראות ההסדר המוצע יחולו גם על סככות המתנה שהוקמו טרם כניסתו לתוקף, כדי להביא לכך שהרשויות המקומיות יפעלו להתאמה של סככות ההמתנה הקיימות להוראות שיקבע לעניין זה שר התחבורה

² ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.
³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

והבטיחות בדרכים.

בנוסף, מוצע לתקן את פקודת העיריות ולקבוע כי חוזה של עירייה למתן זיכיון להקמה, תפעול ואחזקה של סככות המתנה בתחנות אוטובוס יהיה טעון אישור של שר התחבורה והבטיחות בדרכים. מטרת אישור זה להבטיח שהעיריות יקיימו את חובתן לוודא שסככות המתנה יוקמו בהתאם להסדר המוצע, בין אם הסככות מוקמות על ידי העירייה ובין אם על ידי גוף פרטי שהעירייה התקשרה עמו לשם כך בחוזה זיכיון.

לפי המוצע, יישמר שיקול הדעת של הרשות המקומית בנוגע לעצם הקמת סככת המתנה בתחנת אוטובוס, תוך הגברת הבקרה על אופן הקמתן של התחנות ועל הפרטתן על ידי הרשויות המקומיות. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/538 ; פ/1826/23), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מוסי רז (פ/1321/24), על ידי חברת הכנסת גילה גמליאל (פ/1963/24), על ידי חבר כנסת ווליד טאהא וקבוצת חברי הכנסת (פ/2143/24) ועל ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/2382/24).

הצעת החוק זהה לפ/2382/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)